



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/07067-15/2022.

Ügyintéző: Nagyné dr. Rácz Ágnes

Kriván Tímea

Kiss Brigitta

Nagy Eszter

Tel.: + 36 (62) 681-659

Tárgy: hulladékgazdálkodási

engedély

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi SZEFO Zrt.** (6724 Szeged, Tavasz u. 2.; KÜJ: 100 214 695; KSH szám: 11090036-1439-114-06) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt a d

az alábbiak szerint:

A telephely adatai:

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. (7706 hrsz.)

KTJ: 103 002 793

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu

A telephelyi gyűjtési tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Hulladék mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 40	fémek	
ÖSSZESEN:		5 000

A telephelyi gyűjtéssel érintett hulladékok közül az előkezelési tevékenységbe bevonható hulladékok típusa, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Hulladék mennyiség (t/év)
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	3000
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
ÖSSZESEN:		3 000

Előírások:

A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A telephelyi gyűjtési tevékenységbe bevonható hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg az 5000 t/év mennyiséget, amely mennyiségből az előkezelési tevékenységbe is bevonható hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg a 3000 t/év mennyiséget.
2. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
3. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
4. A hulladék telephelyi átvételét a gyűjtőhelyek szabad kapacitásának, illetve az előkezelés ütemének megfelelően kell végezni.
5. A telephelyen gyűjtött, kezelésre váró, és az előkezelésen átesett hulladékok kizárólag csak fedett, betonozott, át nem eresztő felületen, a raktárhelyiségben erre a célra kijelölt területen gyűjthetők.
6. Az átvett, gyűjtött hulladékok előkezelése kizárólag fedett, betonozott, át nem eresztő felületen, a raktárhelyiségben erre a célra kijelölt területen végezhető.
7. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek

összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephely tároló helyein egy időben legfeljebb összesen 200 t veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjthető.

8. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
9. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
10. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
11. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
12. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
13. A hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
14. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni, és a mérlegelt mennyiségeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
15. A hulladékokról, kezelésekről a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
16. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
17. A környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást minden év május 31-ig meg kell küldeni a hatóság részére.
18. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
19. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
20. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező lényeges változást azok bekövetkezését követően a hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.
21. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

22. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.

23. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. *A veszélyes hulladékkal kapcsolatosan az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata, valamint nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban környezet-egészségügyi szakkérdések, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsőirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése:*

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A munkavégzés időtartama alatt ivási célra és szociális vízfelhasználásra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladék kezelését végző személyek egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséről az egyéni védőeszközök biztosításával, azok megfelelő higiénés állapotának megteremtésével a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző cégnek szükséges gondoskodni.
- Az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról folyamatosan gondoskodni kell, melyet dokumentálni szükséges.
- Az előírások szerinti zaj- és rezgésterhelési határértéket be kell tartani a telephely környezetében tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- A tevékenység során figyelmet kell fordítani a vonatkozó kémiai biztonsági követelmények betartására, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. Ezen munkafolyamatok a

veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.

- A nemdohányzók védelmében és egészségük megőrzése érdekében a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben dohányzóhely nem jelölhető ki. A dohányzási korlátozással érintett helyeket, helyiségeket a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő jelzéssel szükséges ellátni.

2. *A veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, a természet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:*

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság abban az esetben vizsgál szakkérdést, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles.

A tervezett tevékenység vonatkozásában a hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró, CS/Z02/0609-13/2022. (KTO-azonosító: 123145-1-11/2022.) ügyiratszámom kiadott határozatban a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységből adódóan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

Fentiek alapján tehát jelen eljárásban a hatóság **hatáskör hiányát** állapította meg.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5913-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által, a Szegedi SZEFO Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére a Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban – megküldött CS/Z02/07067-8/2022. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és a nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

*

Az engedély területi hatálya: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. (7706 hrsz.)

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Szegedi SZEFO Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) 2022. szeptember 20. napján a Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés) iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, így a hatóság 2022. szeptember 23-án kelt CS/Z02/07067-3/2022. számú végzéssel hiánypótlási felhívást adott ki. A Zrt. a hiánypótlási felhívásban foglaltakra kérelmét 2022. november 30. napján beküldött dokumentációban kiegészítette, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot megküldte a hatóságának.

A Zrt. 2022. szeptember 27. napján a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás (a továbbiakban: eljárás) szünetelése iránti kérelmet nyújtott be hatósághoz. A hatóság 2022. szeptember 28. napján kelt CS/Z02/07067-5/2022. számú végzéssel megállapította az eljárás szünetelését.

A Zrt. 2022. november 30. napján kérte az eljárás folytatását, a hatóság 2022. december 2. napján kelt CS/Z02/07067-9/2022. számú végzéssel rendelkezett az eljárás folytatásáról.

Az eljárás 2022. szeptember 29. napjától november 30. napjáig szünetelt.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

A Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladék (elsősorban elektronikai hulladékok) telephelyi gyűjtését, előkezelését végzi. A tevékenység vonatkozásában a Zrt. kérte a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. pontja szerint szükséges előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását, amelynek eredményeképp a CS/Z02/06090-13/2022. ügyiratszámú határozatban megállapítást nyert, hogy a tevékenység megkezdéséhez nem szükséges környezeti hatásvizsgálat elvégzése.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a kivett raktár használati jellegű (a Hód Ingatlan Invest Kft.-től) bérelt, 1740 m² alapterületű csarnok területéből egyértelműen, falakkal elhatárolt 620 m²-en történik. A telephely nyilvántartási száma: 33/2022. Az összközműves bérlemény üzemi területe két részre oszlik, az egyikén összeszerelési munkák folynak, a másik területén valószínűleg a hulladékok gyűjtése és kezelése.

A hulladékok a hulladék termelőitől (pl. intézmények, elektronikai termékeket gyártó vagy forgalmazó vállalkozások), gyártóktól, más gyűjtőktől vagy kereskedelmi hálózattól származnak. Az átvett hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, majd mérlegelést követően anyag típusonként és tulajdonságaiktól függően kerülnek csoportosításra, gyűjtésre.

A gyűjtött hulladékokat válogatják, majd feldolgozásig, értékesítésig a zárt csarnokban fajtánként elkülönítve, ömlesztve vagy ládákban, raklapokon, zsákokban helyezik el.

A Zrt. a telephelyen gyűjtött, elsősorban elektronikai hulladékok (16-os főcsoport, 200135*, 200136) kézi bontását, válogatását is végzi. Az elektronikai hulladékok köre a következőkre terjed ki: számítástechnikai eszközök, szórakoztató elektronikai eszközök, berendezések, háztartási kis- és nagygépek. Hűtőgépek, klímaberendezések tekintetében kizárólag gyűjtésre kerül sor, előkezelésre nem.

Az előkezelés eredményeképpen a kezelt hulladéktól függően fennmaradhatnak ugyanazon kódú hulladékok, illetve keletkezhetnek egyéb hulladékok (az előkezelésen átesett és a másodlagosan keletkező hulladékok), amelyek az arra engedéllyel rendelkező előkezelőnek, illetve hasznosítónak kerülnek átadásra.

Az előkezelésen átesett hulladékok továbbra is hulladékstátuszban maradnak, azok kezelő, illetve hasznosító létesítményeknek kerülnek átadásra.

A tevékenységhez saját tulajdonban lévő eszközöket, kézi szerszámokat, berendezéseket használnak. A beérkező anyagokat szerződés alapján, külső helyszínen mérlegelik; a telephelyen egy 2 t méréshatárú mérleg áll rendelkezésre, amin a kisebb beszállításokat, illetve a válogatott anyagokat mérlegelik.

A telephelyen 5000 t/év veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjthető, amelyből maximum 3000 t/év mennyiséget előkezelési tevékenységbe is bevonnak.

A telephelyen egyidejűleg összesen 200 t veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjthető.

A telephelyen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat arra alkalmas edényzetekben, elkülönítetten gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelő részére adnak át.

A dolgozók részére a szociális feltételek biztosítottak. A keletkező kommunális hulladékot erre rendszeresített gyűjtőedényzetben gyűjtik, amit közszolgáltatás keretein belül szállítanak el.

A Zrt. környezetvédelmi megbízotti szolgáltatást vesz igénybe.

A Zrt. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvényszáma: 55044.

A Zrt. Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10009471-00000000 számú pénzforgalmi számláján 200 000 Ft került elkülönítésre és zárolásra a jelen engedély tárgyát képező tevékenység felhagyása vagy más egyéb ok következtében szükségessé váló költségeket fedezésére. Az összeg kizárólag a hatóság hozzájárulásával szabadítható fel.

Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a benyújtott havária terv alapján jár el.

Az előírások indokolása:

A Ht. alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.

(5) Hulladékkal történő környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás esetén a Kvt. rendelkezései szerint kell eljárni.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

15. § (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

(2) Hasznosítási művelet a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31. § (2) bekezdése alapján a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről, amely az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, a hulladék hulladékkezelőnek, szállítónak, gyűjtőnek, közvetítőnek, kereskedőnek, közszolgáltatónak történő átadása – ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is –, vagy a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján történhet.

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet - a közszolgáltató, és a közszolgáltatói alvállalkozó kivételével - a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésre áll.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések, elektronikai hulladékok gyűjtését, előkezelését az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szabályozza.

A dokumentációhoz csatolták az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, amely megfelel a rendeletben foglaltaknak.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát - azonosító kódját, megnevezését - a hatóság a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

*

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresések a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján történtek.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A kérelmező által benyújtott kérelem és a hatóság irattárában fellelhető információk áttekintésre kerültek a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően. Továbbá a környezeti zaj és rezgés

elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés, a földtani közeg védelme követelményeinek tekintetében, valamint a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása közegészségügyi feltételeinek érvényesítése tekintetében.

A telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységnek - a benyújtott dokumentáció alapján és a vonatkozó jogszabályok, illetve a rendelkező részben szereplő kikötések maradéktalan betartása mellett - az emberi egészségre gyakorolt veszélye nem valószínűsíthető.

A kikötéseket indokolja, hogy a kérelmező által benyújtott kérelem és a hatóság irattárában fellelhető adatok alapján megállapításra került, hogy a fent nevezett telephelyen a beérkező elektronikai hulladékokat válogatják, bontják, az így keletkező bontott részeket anyagi vagy alaki szempontok alapján szeparálják, előkészítik további előkezelési műveletekre. A telephelyre beérkező elektronikai hulladékokat hitelesített mérlegen megméri. A beérkező hulladékokat ömlesztve a zárt csarnokban, raklapokon vagy ládákban, zsákokban tárolják. A telephelyen közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés biztosított, szennyezett csapadékvíz a telephelyen nem keletkezik. Az alkalmazottak részére szociális helyiségek és juttatási rend szerint védőeszközök biztosítottak. A telephelyen az egyidejűleg tárolható hulladékmennyisége 200 tonna. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval szerződéssel rendelkeznek.

Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni.

A kérelmezett tevékenység vonatkozásában irányadó, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. II. fejezet 4. pontja a környezet és az emberi egészség védelméről előírása szerint az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése során az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

A tevékenységek által estelegesen okozott zaj- és rezgésterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. és 39. §-ában és 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése céljából irtószeres kezelést szükséges végezni.

A munkavállalók részére biztosítandó egyéni védőeszközök a hulladékokkal végzett, esetlegesen egészségkárosító kockázatú tevékenységre tekintettel, azok egészségügyi és ételtani hatásukra tekintettel kiemelt jelentőséggel bírnak.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseinek értelmében a munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben nem jelölhető ki dohányzóhely, többek között a nemdohányzó személyek passzív dohányzás káros hatásaival szembeni védelme érdekében. Zárt légtérű helyiségnek minősül a valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy egy oldalának egészét vagy tetejének legfeljebb 1/2-ét kitevő nyílásokkal, nyílászárókkal, vagy mesterséges szellőztető berendezés útján biztosított.

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

A hatóság a nyilatkozatot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv-ben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM-EüM együttes rendeletben foglaltak, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítása 24. § - 27. § alapján, a Csongrád - Csanád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 63/2022. (X. 27.) főispáni utasítás III. fejezet, 4. címében foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5. §-a és 2. melléklete határozza meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység végzése során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A fentiek alapján - a tevékenység végzése során - az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

- Tilos a légszennyezés, a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
- A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- A diffúz kiporzást okozó anyagok szállítása csak lefedett módon történhet.
- A szállításban csak olyan gépjármű vesz részt, mely rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, amely az emissziós normáknak való megfelelést is igazolja.
- A burkolt útfelületeket a másodlagos porkibocsátás megelőzése érdekében rendszeresen meg kell takarítani a felhordott sártól, portól.
- A telephelyen a felesleges üresjáratot kerülni kell.
- A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak.

A hatóság földtani közeg védelem szempontjából felhívja a figyelmet, hogy a környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a tevékenység végzése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

- A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
- A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
- A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hatóság kifogást nem emel. A telephelyen tervezett tevékenység során a munkafolyamatok zárt csarnokon belül fognak történni, elektromos és mechanikus kézi szerszámok segítségével, a Zr. 2. § i) bekezdése szerint új környezeti zajforrás telepítését nem tervezik. Az üzemelés során így a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek, a hatásterületen nem lesz védendő épület, ezért az üzemeltetőnek nem kell benyújtania zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz a Zr. 10. § (3) bekezdése alapján.

A hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenységgel szemben kifogást nem emel. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózathoz sem része, a tervezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A hatóság hatáskörét az eljárásban a Rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2022. december 5. napján.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírta a hatóság.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/Z02/07067-8/2022. számú, 2022. december 05-én érkezett ügyiratában, a Szegedi SZEFO Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági

eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 55.-58. pontjai, a **veszélyes és nem veszélyes hulladékkal** kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A SZEFO Zrt. jelen kérelem vonatkozásában veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja végezni.

Elsősorban elektronikai hulladékok (16-os főcsoport, 200135*, 200136) kézi bontását, válogatását végzik a telephelyen, melyek a következők: számítástechnikai eszközök (pl. laptop, monitor, billentyűzet, egér, asztali számítógép, hangfalak stb.), szórakoztató elektronikai eszközök, berendezések (pl. TV, rádió, konzol, projektor stb.), háztartási kisgépek (pl. porszívó, mikrohullámú sütő, hajszárító stb.), háztartási nagygépek (pl. mosó-, mosogatógép, főzőlap, párnelszívó, stb.).

A Zrt. fém hulladékokat (17-es főcsoport, illetve 200140), műanyag hulladékokat (200139), illetve a csomagolási hulladékokat (15-ös főcsoport) csak gyűjteni kíván. A csomagolási hulladék gyűjtésére azért van szükség, mert esetenként az elektronikai hulladékok csomagolva kerülnek átadásra, ebben az esetben a csomagolóanyag vagy külön tételben kerül átvételre, vagy az elektronikai hulladék tételével együtt, ilyenkor a válogatás során keletkeznek az ebbe a főcsoportba tartozó hulladékok.

A 19-es főcsoportba tartozó hulladékok gyűjtésre vagy előkezelésre kerülnek attól függően, hogy pontosan milyen hulladékok. Ebbe a csoportba azon hulladékok tartoznak, amelyek már átestek valamilyen előkezelési műveleten, vagyis más hulladékkezelő létesítménytől átvett hulladékok.

A hulladékok a hulladék termelőitől, gyártóktól, más gyűjtőktől vagy kereskedelmi hálózattól származnak. A hulladékok átvétele során annak jellegét szemrevételezéssel ellenőrzik. A hulladékok mérlegelést követően anyagtípusonként és tulajdonságaiktól függően kerülnek csoportosításra, gyűjtésre, szelektív tárolásra. A hulladékot feldolgozásig, értékesítésig, ömlesztve, vagy ládákban, raklapokon, zsákokban tárolják a tárolási előírásoknak megfelelően a

zárt csarnokban. Az előkezelés eredményeképpen keletkezhetnek másodlagos hulladékok. Az előkezelésen átesett és a másodlagosan keletkező hulladékok az arra engedéllyel rendelkező előkezelőnek, illetve hasznosítónak kerülnek átadásra. A telephelyen egyidőben tárolható mennyiség összesen: 200 tonna. A telephely az adatlapon jelölt címen található 1740 m² alapterületű csarnok, ebből 620 m² terület, ahol a hulladékgazdálkodási tevékenység zajlani fog, melyet a csarnokon belül egyértelmű lehatárolással különítenek el.

A telephely vízellátása a városi vízhálózatról megoldott, technológiai vízfelhasználás nincs.

A kommunális szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen keletkező csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) bek. c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. december 5-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 55.-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hiánypótlást a hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a Hnyer. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésére, valamint a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Hnyer. 15. § szerint:

- (1) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - d) az engedély jogosultja a hatóság ellenőrzést akadályozza.
- (2) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
- A Ht. 84. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.
 - A Ht. 85. § szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével
 - a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti [...].
 - A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,
 a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjára – 2023. január 12. napján jár le.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 4.6., 5. és 11. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

Szeged, 2022. december 20.

Dr. Róth Márton
főispán nevében és megbízásából:

Dr. Vér Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Szegedi SZEFO Zrt. Cégbank
2. CsCsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
nepeu.hmvhely@csongrad.gov.hu – elektronikus úton
3. CsCsMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály helyben
4. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt. 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
5. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. (tájékoztatásul) HKP
6. Irattár



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.12.20 11:44:00
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Nagy Judit